МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 02 дугаар сарын 19 № 04/04 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ
Т.СҮХБОЛД ТАНАА

"Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-аас "...Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт тавих байгууллагын хувьд хуулиар олгогдсон эрхийн дагуу 2024 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн 24/156 дугаар албан бичгээр Улсын Их Хурлын 2024 оны сонгуулийн хугацаанд эрүү, зөрчлийн хуулийн холбогдох заалтын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газарт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоон мэдээллийг авахаар хандсан боловч тус газраас хуулийг буруу тайлбарлан, нийтэд нээлттэй байлгах мэдээллийг гаргаж өгөхөөс удаа дараа татгалзаж, мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдол гаргагчаас ирүүлсэн баримт, танай байгууллагаас хүргүүлсэн албан хариу, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1."Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-аас 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 24/156 дугаар албан бичгээр Танайд хандан 2024 оны Улсын Их Хурлын сонгуулийн хугацаанд Эрүү, Зөрчлийн хуулийн холбогдох заалтын дагуу Цагдаагийн ерөнхий газарт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоон мэдээллийг авахаар хүсэлт гаргажээ. Тус байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг танай газрын 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17/1515 албан бичгээр Сонгуулийн Ерөнхий хорооны 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 58 дугаартай тогтоолын хавсралтаар "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ сонгуулийн ажиглагчаар бүртгэгдсэн боловч "Төрийн бус байгууллага Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт хийх журам"-д сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн талаарх гомдол, мэдээлэл, шийдвэртэй танилцах, хянах эрх олгогдоогүй тул тоон мэдээллийг гарган өгөх боломжгүй" гэх үндэслэлээр татгалзсан хариу өгчээ. Улмаар тус НҮТББ-аас 2024 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 24/159 дугаар албан бичгээр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4, 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл хариуцагчийн үүргийн хүрээнд тоон мэдээлэл хүлээн авах хүсэлт танайд дахин гаргасан байна. Уг албан бичигт танай газрын Зөрчлийн хэрэг бүртгэх албанаас 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17/1805 дугаар албан бичгээр татгалзсан хариу өгөхдөө өмнөх үндэслэл дээр нэмж, "Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйл (Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны нууцлал), Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.3.5 дугаар зүйл (Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын материалыг прокурорын зөвшөөрснөөр, прокурорын мэдэгдэх бололцоотой гэж үзсэн хэмжээгээр нийтэд мэдэгдэж болно) гэсэн заалтуудыг тус тус үндэслэн 2024 оны Улсын Их хурлын сонгуулийн хугацаанд Цагдаагийн байгууллагад хүн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн

шийдвэрлэсэнтэй холбоотой тоон болон бусад мэдээллийг гаргаж өгөх боломжгүй" гэжээ.

2. "Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-ын гаргуулж авахыг хүссэн мэдээлэл нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан нээлттэй мэдээлэл байх бөгөөд нээлттэй мэдээллийг бүх хүн, хуулийн этгээд саадгүй авах эрхтэй. "Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ мэдээлэл хүлээн авах хүсэлт гаргахдаа "2024 оны Улсын Их Хурлын сонгуулийн хугацаанд Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1 дүгээр зүйл, Эрүүгийн хуулийн 14.7, 14.8 дугаар зүйлд заасан хэрэг, зөрчлийн талаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэнтэй холбоотой тоон мэдээлэл болон "бусад мэдээлэл" хүссэн байна. Хүсэлтийн "бусад мэдээлэл" гэдэг нь эрүү, зөрчлийн хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх ерөнхий мэдээлэл болох талаар тус НҮТББ-ын захирал Ц.Мандхайхатан Комисст нэмэлт тайлбар гаргажээ. Тэрээр "...Манай байгууллага өмнө сонгуулийн жилүүдэд сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт тавих байгууллагаар сонгогдон ажиллахдаа 2017, 2020, 2021 онуудад гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх тоон мэдээлэл, шийдвэрлэлтийг цагдаагийн байгууллагаас авч байсан. Гомдол, мэдээллийн дагуу "хуульд заасан арга хэмжээ авсан", "эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн", "эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлсэн" зэрэг шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хүссэн бөгөөд ийм мэдээллийг өмнө нь хүлээн авч байсан" гэжээ.

Ц.Мандхайхатан нэмэлт тайлбар гаргахдаа өмнөх жилүүдэд танай газраас хүлээн авсан мэдээллийг баримтаар ирүүлсэн байна. Тухайлбал, танай газрын 2020 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2237 дугаар албан бичгээр 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд "сонгогчдод мөнгө тараасан гэх" нийт 38 гомдол, мэдээлэл бүртгэгдэн шалгагдсаныг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх ерөнхий мэдээллийг хүргүүлж байжээ. Тус НҮТББ-ын хүссэн мэдээллийн дийлэнх хэсэг танай газрын албан ёсны цахим хуудас (https://police.gov.mn/) болон Монгол Улсын Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санд нээлттэй тавигдсан болохыг мөн дурдах нь зүйтэй.

Сонгуулийн ажиглагч хуулийн этгээдэд сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн талаарх гомдол, мэдээлэл, шийдвэртэй танилцах, хянах эрх олгогдоогүй эсхүл "Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-ын хүлээн авахыг хүссэн мэдээлэл Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 1.7 дугаар зүйл 1 дэх хэсэг, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 29.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан прокурорын зөвшөөрснөөр, прокурорын мэдэгдэх бололцоотой гэж үзсэн хэмжээгээр нийтэд мэдээлэх хэргийн материалд холбогдох агуулга гэх шалтгаанаар мэдээлэл гаргаж өгөхөөс татгалзсан нь хууль зүйн үндэслэлгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад "төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. ..." гэж заасан. Монгол Улсын иргэний мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангах зорилгоор Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгана", мөн

зүйлийн 8.2.9 дэх заалтад “хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана” гэж заасан.

Сонгууль бол Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон ардчилсан ёс, иргэний төрийг удирдах үндсэн эрхийн биежилт, сонгуулийн үйл явц шударга явагдаж байгаа эсэхэд сонгуулийг шударга зохион явуулах чиг үүрэг бүхий хараат бус байгууллагаас гадна иргэний нийгэм хяналт тавих боломжтой байх нь эдгээр үнэт зүйлс, үндсэн эрхийн баталгаа юм. Сонгуулийн үйл явцад холбогдох зөрчил, гэмт хэргийн мэдээллийг олон нийт мэдэх, хөндлөнгийн байгууллага хянах боломжтой байх нь шударга сонгууль зохион явуулах, сонгуулийн үр дүн, үйл явцын талаарх олон нийтийн итгэлийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн үйл явцтай холбогдуулан зарим төрлийн зөрчил, гэмт хэргийн тоо, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг “Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ-д гаргаж өгөхийг шаардаж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Шаардлагын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу шаардлагыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг “Бодлогод залуусын хяналт” ТББ-д.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА